

1500817-34.2021.8.26.0396

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAQUELINE AMANDA BENIGNO DE JESUS

CONCLUSÃO

Aos 18 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito, Exmo(a). Sr(a). Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO. Eu, Bruno Aissa Basaglia, Chefe de Seção Judiciário, dou fé.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAEL FARACO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

1ª Vara

Rua São Sebastião , 779, Sala 01 - Centro

CEP: 14960-040 - Novo Horizonte - SP

Telefone: (17) 3542-1211 - E-mail: Novohoriz1@tjsp.jus.br

1500817-34.2021.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500817-34.2021.8.26.0396 - nº ordem 2021/001147

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAQUELINE AMANDA BENIGNO DE JESUS

CONCLUSÃO

Aos 18 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito, Exmo(a). Sr(a). Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO. Eu, Bruno Aissa Basaglia, Chefe de Seção Judiciário, dou fé.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

Trata-se de processo criminal no qual o(s) apenado(s) foi(ram) condenado(s) ao pagamento de multa no valor atualizado de R\$ 18.842,04 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

Não se desconhece o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a multa penal não perdeu seu caráter de sanção penal (ADI 3150, Rel. p. acórdão Min.

Roberto Barroso, d.j. 13/12/2018).

Ocorre que o condenado se valeu da assistência judiciária gratuita, o que indica que não terá condições de arcar com a multa penal. Ademais, imperioso ressaltar que a movimentação da máquina judiciária (gastos com diligências arcados pelo Estado) se torna inócua no caso vertente, afinal, muito provavelmente o condenado não terá bens para quitar o valor da multa, sequer com os gastos atinentes à pesquisas de bens, citação e intimação.

Nessa senda, cumpre ressaltar que o custo médio de um processo de execução apontado pelo Conselho Nacional de Justiça é de R\$ 4.300,00, destarte, na remota hipótese de ser frutífero algum bloqueio, é de fácil percepção que o valor ou bem estará acobertado pela impenhorabilidade.

Desta forma, e à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, economicidade e efetividade, não se vislumbra de fato interesse de agir do Ministério Público.

Não por outra razão que a Lei Estadual nº 14.272/2010 estabelece limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, atualmente 1.200 UFESP, o que equivale a mais de R\$ 38.000,00.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já tinha firmado o entendimento de que “o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (Tema nº 931). A recente jurisprudência que está se firmando no E. Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

Agravo em Execução. Extinção da Punibilidade da Multa. Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. AGRADO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator: Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022).

Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. Decisão mantida” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001833- 96.2022.8.26.0482; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022).

“Agravo em Execução Recurso Defensivo. Sanção de multa dívida de valor com caráter penal Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento Agravante representada pela Defensoria Pública. Hipossuficiência demonstrada. Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0016955- 4.2021.8.26.0564; Relator: Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JAQUELINE AMANDA BENIGNO DE JESUS - RG 50579535 SSP/SP, exclusivamente quanto à pena de multa. Comunique-se a Justiça Eleitoral e ao Juízo da Execução da pena privativa de liberdade/restritiva de direitos.

P.I.

Novo Horizonte, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA